

1500295-30.2022.8.26.0280

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: REBECA UEMATSU TEIXEIRA

Comarca: Itariri

Foro: Foro de Itariri

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... arrependido. Nunca tinha praticado tráfico antes.

Nesta toada, analisada a prova constante nos autos, nenhuma dúvida há de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. Os policiais apresentaram relatos harmônicos, uníssonos e coerentes em todas as oportunidades nas quais foram ouvidos, relatando que o acusado foi parado quando dirigia e, no interior do veículo, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itariri

Foro de Itariri

Vara Única

Rua Engenheiro José Claret de Toledo Goulart, 41, Itariri-SP - cep 11760-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500295-30.2022.8.26.0280 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500295-30.2022.8.26.0280

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2255262/2022 - DEL.POL.PERUIBE, 27502897 -

DEL.POL.PERUIBE, 2255262 - DEL.POL.PEDRO DE TOLEDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINÍCIUS SANTOS FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). REBECA UEMATSU TEIXEIRA

Vistos.

MARCOS VINÍCIUS SANTOS FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c.c. art. 29 do Código Penal, porque, no dia 18 de setembro de 2022, por volta das 22h15min, na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP 055), altura do km 371, Zona Rural, cidade de Pedro de Toledo, comarca de Itariri, transportava, para fins de tráfico de drogas, 3.998 (três mil e novecentos e noventa e oito) eppendorfs de plástico e 209 (duzentos e nove) tubos contendo cocaína, pesando aproximadamente 5,6kg, 1.042 (um mil e quarenta e dois) eppendorfs de plástico contendo de crack, pesando aproximadamente 1,8kg, 720 (setecentos e vinte) tabletes de maconha, com peso aproximado de 1,6kg e 02 (dois) sacos contendo maconha em pó, pesando aproximadamente 105,47g, conforme laudo de constatação preliminar de fls. 27/28, substâncias entorpecentes (drogas), assim

agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado apresentou defesa prévia (fls. 129/132).

A denúncia foi recebida em 25/11/2022 (fls. 154/156).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas três testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e, quanto à dosimetria da pena, requereu a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. A Defesa, por sua vez, afirmou que restou claro que o réu foi usado como “mula” e requereu a aplicação da atenuante da confissão e causa de diminuição de pena, conforme alegou o Ministério Público.

É o relatório. Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/09), laudo de constatação preliminar (fls. 27/28), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), fotografias (fls. 12/26), laudo toxicológico (fls. 178/183) e pela prova oral.

A autoria é certa.

Em audiência, a testemunha Thiago Cruz de Lima, policial militar, afirmou que o réu foi parado e exalava um cheiro forte de maconha no veículo. O réu disse que não era usuário. No porta-malas, havia um saco preto com diversos tipos de drogas. O acusado disse que levava as drogas e receberia cerca de 3.000 reais pelo transporte. Não conhecia o réu antes.

A testemunha Paloma da Silva Trajano, esposa do tio do réu, afirmou que nunca soube que o réu era usuário de drogas e nunca o viu envolvido com drogas. É pessoa do bem e trabalhadora. Quando ele foi preso, ele trabalhava na viação Piracicabana e trabalhou em um hotel, prestava serviços de Uber.

A testemunha Elionai Hilario Lima, tio do réu, disse que o acusado nunca teve envolvimento com o tráfico. Sempre foi um menino bom. Ele trabalhava como motorista de Uber antes de ser preso. O réu nunca disse para a família que passava por dificuldades financeiras, sempre “correu atrás”.

Em seu interrogatório, o réu confessou o crime. Disse que normalmente trabalha o dia todo de final de semana, porque é motorista de aplicativo. No dia 18, foi aniversário do pai dele e começou a trabalhar à noite. Um cliente ligou e pediu para que ele levasse uma sacola até Registro. O cliente disse que eram coisas ilícitas. O réu negou, mas o cliente ofereceu R\$3.000,00 pelo serviço. Disse que estava com contas para pagar, precisava fazer compras em casa. Não pensou nas consequências e aceitou. Disse que está muito arrependido. Nunca tinha praticado tráfico antes.

Nesta toada, analisada a prova constante nos autos, nenhuma dúvida há de que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. Os policiais apresentaram relatos harmônicos, uníssonos e coerentes em todas as oportunidades nas quais foram ouvidos, relatando que o acusado foi parado quando dirigia e, no interior do veículo, localizaram a sacola com as drogas apreendidas, que eram transportadas pelo acusado.

Anoto que não vislumbro razão para que agentes públicos intencionassem prejudicar o réu e imputassem a ele prática de grave crime.

Ademais, o depoimento dos policiais que participaram das diligências fornece embasamento suficiente para respaldar o pedido de condenação, tendo em vista a segurança e a coerência com que foram prestados, certo que não se deve desconsiderar o teor do depoimento apenas pela sua condição funcional, no presente caso.

Nos termos do artigo 202 do Código de Processo Penal, toda pessoa pode servir de testemunha, sendo que o disposto no artigo 206, primeira parte, do mesmo Diploma Legal prevê que a testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, excluindo-se as hipóteses legais.

O depoimento policial só deve ser visto com reservas quando verificar-se a existência de interesse, como por exemplo, para justificar eventual abuso de sua parte. No caso dos autos, não se vislumbra tal hipótese, tanto que as testemunhas

que fazem parte dos quadros da polícia não foram contraditadas, sendo a prova produzida sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. "Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo" STJ - HC 177980/BA rel. Min. Jorge Mussi J. 28/06/2011, e "Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório" STJ - HC 30776 / RJ rel. Min. Laurita Vaz DJ 08.03.2004 p. 304. No mesmo teor, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIAS DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações" STF HC 87662/PE rel. Min. Carlos Britto - J. 05/09/2006. Acrescente-se, ainda, que o réu confessou o crime, não restando dúvidas, portanto, quanto à prática do tráfico de drogas.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, de rigor a condenação.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atenta às diretrizes dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas, ante a relevante quantidade e variedade de drogas, aumento a pena em 1/4, totalizando 06 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 625 dias-multa.

Na segunda fase, ante a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, totalizando 05 anos, 02 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 520 dias-multa.

Na terceira fase, cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, pois presentes seus requisitos. Assim, considerando o contexto em que a droga foi apreendida, sendo transportada entre municípios, reduzo a pena em 1/2, totalizando 02 anos, 07 meses e 07 dias de reclusão e pagamento de 260 dias-multa.

Fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal.

Fixo o dia multa no valor unitário mínimo legal, ante as condições econômicas do acusado.

Ante as circunstâncias judiciais desfavoráveis, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tampouco a suspensão condicional da pena (artigos 44 e 77 do Código Penal).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o réu MARCOS VINÍCIUS SANTOS FERREIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c.c. art. 29 do Código Penal, às penas de 02 anos, 07 meses e 07 dias de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 260 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Ante o regime inicial fixado, incompatível com a prisão preventiva, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura.

Autorizo a incineração da substância entorpecente, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova.

As partes e o réu manifestaram desinteresse em recorrer da sentença. Homologo a desistência

Certifique-se o trânsito em julgado e providencie-se o necessário para cumprimento da pena.

Custas na forma da lei.

Sentença publicada em audiência, as partes saem intimadas.

Itariri, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA